

1500100-04.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... consigo, a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjisp.jus.br

1500100-04.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500100-04.2022.8.26.0617 2022/000039

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS CARDOSO MARTINS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

DENIS CARDOSO MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 17.01.2022, por volta das 00h05min, na Rua Balbino Gonçalves, Vila Guarani, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização, para fins de tráfico, porções de cocaína (em pó e petrificada) e de Cannabis Sativa L, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica.

Notificado o acusado para apresentação de defesa preliminar, veio aos autos às fls. 123/124.

Recebida a denúncia em 21.02.2022 (fls. 128/129), o acusado foi citado pessoalmente (fl. 151). Em audiência, foi colhida prova oral e o réu interrogado, sendo indeferido o requerimento da defesa de fl. 157 (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado em juízo, negou a prática delitiva. Disse que o local é ponto de tráfico e estava no local apenas para comprar três pinos de cocaína. Com a chegada dos guardas, todos os ali presentes se evadiram, inclusive os traficantes. Ficou com medo e também tentou fugir. Foi abordado apenas na posse dos três pinos de cocaína. Não havia dinheiro em sua posse. Não sabe onde as drogas foram apreendidas (arquivo digital).

Os guardas municipais VITOR DE MOURA TAJES e CARLOS HENRIQUE APARECIDO RODRIGUES REGONASCHI, ouvidos em juízo, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram que em patrulhamento pelo local, avistaram o réu na posse de uma sacola, havendo outras pessoas próximas a ele. Ao notar a presença da guarnição, ele empreendeu fuga, em cujo curso sofreu queda, vindo também ao solo a sacola, que se rompeu, ficando parte da droga espalhada pelo chão. VITOR acrescentou que após sua abordagem pessoas em um bar vieram ter com os agentes, dizendo que chamariam o pai do réu para que trouxesse seu documento. Seu genitor entregou-lhes o documento do acusado, e disse que não iria até a delegacia, pois estava cansado de ver o filho preso (arquivo digital).

O laudo de fls. 111/112 confirma que as substâncias apreendidas cuidam-se de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína que, como se sabe, são drogas.

O ofício de fls. 153/155 esclareceu que os guardas não utilizavam câmeras corporais no momento da abordagem.

Além da negativa do réu não convencer, sua versão foi rechaçada pelo conjunto probatório, que a infirma por completo, confirmando a existência e autoria delitiva.

Frise-se que nada há nos autos a demonstrar que os agentes conheciam o réu antes dessa abordagem, não havendo, pois, interesse dele em falsamente incriminá-lo.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os guardas para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Acrescento que não é exigível que diligências como a presente sejam acompanhadas de civis, sendo inimaginável existir voluntários para tarefa de tão grande risco à integridade física.

A declaração juntada pela i. Defesa nesta data, em que indivíduo disse que os fatos se deram de forma diversa (fl. 158), não ilide o conjunto probatório que pesa contra o réu.

Sumulando, a palavra dos guardas municipais, que durante patrulhamento preventivo, visualizaram o acusado, que, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, acidentando-se ao pular a linha do trem, vindo a dispensar a sacola plástica que carregava, que se rompeu, sendo apreendida expressiva quantidade e variedade de drogas, parte em seu interior, e parte espalhada pelo chão (197 porções de “maconha”, contendo 506,9g; 364 pedras de crack, contendo 197,7g; e 53 pinos de cocaína, contendo 82,0g), além de R\$ 716,85 em dinheiro (fl. 86), elementos esses aliados às provas oral e pericial, comprovam, à saciedade, que o réu, trazia consigo, a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Resta aplicar as reprimendas.

O réu possui antecedentes criminais e é reincidente. A condenação referente ao processo nº 0016915-86.2016, da Vara do Juizado Especial Criminal local, com trânsito em julgado para as partes em 25.01.2019 (fls. 53/54), é utilizada, logo, nesta etapa, e a condenação referente ao processo nº 0031119-38.2016, da 1ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 11.02.2019 e para a Defesa em 15.08.2019 (fl. 54) posteriormente na consideração da reincidência específica, a não caracterizar bis in idem.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“(...)Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas (...). Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC 92611, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Nada há nos autos a desabonar a sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, ante a quantidade, variedade e natureza da droga apreendida (197 porções de “maconha”, contendo 506,9g; 364 pedras de crack, contendo 197,7g; e 53 pinos de cocaína, contendo 82,0g), além de R\$ 716,85 em dinheiro (fl. 86), tudo a revelar a intensidade do comércio ilícito.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, ao agente, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Sendo o réu reincidente, majoro as penas para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Registro que a previsão de reincidência como agravante é plenamente constitucional, atendendo antes aos ditames de plena individualização da pena.

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sessão do Pleno, após reconhecer a repercussão geral da matéria:

“Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada.

(HC 93815, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

Não há atenuantes a serem consideradas.

Inexistem causas de aumento.

Anoto que devido à reincidência específica do réu, inaplicável a minorante do § 4º do art. 33, norma esta que atende a todos os princípios jurídico-penais, sendo plenamente válida, ficando as penas supracitadas definitivamente estabelecidas.

O regime de cumprimento de pena, ante sua quantidade, reincidência e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado (art. 33, parágrafo 2º, 'a' e parágrafo 3º do Código Penal), conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas seja pela mera quantidade de pena aplicada, seja pela reincidência.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar, DENIS CARDOSO MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (regime inicial fechado), além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa dias, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Autorizo a incineração das drogas, devendo ser observados os parágrafos 1º e 2º do art. 32 da Lei n. 11.343/06.

Decreto a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido nestes autos.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade, sendo insuficientes medidas diversas.

Recomende-se onde se encontra.

Custas ex lege.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 13 de abril de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA